



cuatrocientos noventa y uno

000491

3555/omm/mem

1 REP.Nº3217/08.-

2
3
4 **COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA PARA ADQUISICION DE VIVIENDA E**
5 **HIPOTECA**

6
7 **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ**

8
9 **A**

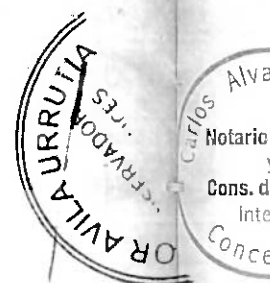
10 **PEDRO ERALDO ITURRA PAREDES**

11
12 **Y**

13 **CORPBANCA**
14
15

16 EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, a doce de septiembre del año dos
17 mil ocho, ante mí, **CARLOS ROBERTO ALVAREZ NUÑEZ**, cédula nacional de
18 identidad y rol único tributario número dos millones novecientos noventa y cuatro
19 mil ochocientos cuarenta y cuatro raya cinco, abogado, casado, Notario Público y
20 Conservador de Minas interino, por renuncia del titular de la comuna de
21 Concepción, don Francisco Molina Valdés, con oficio en esta ciudad, calle
22 O'Higgins ochocientos veinte, según Decreto Económico número seiscientos
23 treinta y dos de veintiuno de Junio del año dos mil siete de la Ilustrísima Corte de
24 Apelaciones de Concepción, cuya copia autorizada se encuentra agregada al final
25 del protocolo correspondiente al cuarto bimestre del año dos mil siete bajo el
26 número **uno**, comparecen: por una parte, don **PEDRO ERALDO ITURRA**
27 **PAREDES**, cédula nacional de identidad y rol único tributario número siete
28 millones setecientos veintisiete mil trescientos noventa y dos guión uno,
29 pensionado, casado bajo régimen de sociedad conyugal con doña Nilsa Viviana
30 Cruzat Peñailillo, domiciliado en Río Diguillín doscientos cuarenta y nueve, Villa





San Eugenio, Denavisur, Talcahuano, de paso en Concepción, en adelante denominado **"la parte vendedora"**; por otra parte, don **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ**, cédula nacional de identidad y rol único tributario número diez millones setecientos noventa mil ochenta y tres. guión siete, chileno, empleado público, casado bajo régimen de sociedad conyugal con doña Angélica María Cassone Jara, domiciliado en Río Diguillín doscientos cincuenta y dos, Villa San Eugenio, Denavisur, Talcahuano, de paso en Concepción, en adelante **"la parte compradora"**, **"la parte mutuaría"** o **"la parte deudora"**; y, por último, doña doña **MARION PAOLA THIELE SAEZ**, chilena, empleada bancaria, soltera, cédula nacional de identidad y rol único tributario número once millones doscientos treinta y nueve mil quinientos veinticuatro guión cinco, en representación de **CORPBANCA**, sociedad anónima bancaria, rol único tributario número noventa y siete millones veintitrés mil guión nueve, todos domiciliados en Concepción, calle O'Higgins número seiscientos doce, en adelante **"el Banco"**; los comparecientes, mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas anotadas, y exponen: **PRIMERO:** Don **PEDRO ERALDO ITURRA PAREDES** es dueño del inmueble ubicado en la comuna de Talcahuano, Pasaje Río Diguillín número doscientos cuarenta y nueve del Conjunto Habitacional San Eugenio, que corresponde al Lote Sesenta y cuatro del Plano de Loteo aprobado por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, con fecha catorce de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, el que se encuentra archivado bajo el número cuarenta y dos al final del Registro de Propiedad del año mil novecientos ochenta y cinco, del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, cuyos deslindes son: NORTE, con Pasaje Río Diguillín, en cinco coma veinticinco metros; SUR, con terrenos de Sucesión Macera, en cinco coma veinticinco metros; ORIENTE, con lote número sesenta y tres, en dieciséis metros; y PONIENTE, con lote número sesenta y cinco, en dieciséis metros. El actual dueño del inmueble precitado es don PEDRO ERALDO ITURRA PAREDES, quien, siendo a la sazón casado bajo el régimen de sociedad conyugal con doña Nilsa Viviana Cruzat Peñailillo, adquirió su dominio por tradición, en virtud de compra a don HECTOR



cuatrocientos noventa y dos

000492

1 ARIEL ARAVENA ORELL, celebrada mediante escritura pública de fecha
2 dieciséis de agosto del año mil novecientos noventa y cinco, otorgada en la Notaría
3 de Talcahuano de don Carlos Ramdohr Janssen. El dominio, a nombre de don
4 PEDRO ERALDO ITURRA PAREDES, se inscribió a fojas dos mil trescientos
5 veintiséis vuelta, número mil ochocientos cuarenta y ocho en el Registro de
6 Propiedad del año mil novecientos noventa y cinco, del Conservador de Bienes
7 Raíces de Talcahuano.- **SEGUNDO:** Don PEDRO ERALDO ITURRA
8 PAREDES vende, cede y transfiere a don CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE
9 DIAZ, quien compra, acepta y adquiere para sí, el inmueble singularizado en la
10 cláusula primera precedente. **TERCERO:** El precio de la compraventa es la suma
11 equivalente en pesos, moneda legal, a la cantidad de **novecientos trece coma**
12 **cinco mil trescientos cincuenta y tres** Unidades de Fomento, por su valor al
13 día de hoy, que se entera y paga de la siguiente forma: a) con la suma
14 equivalente en pesos, moneda legal, a la cantidad de **noventa y una coma**
15 **cinco mil trescientos cincuenta y tres** Unidades de Fomento, por su valor al
16 día de hoy, que la parte compradora paga en este acto, en dinero efectivo a la "la
17 parte vendedora", y a su entera satisfacción y conformidad; b) con la suma
18 equivalente en pesos, moneda legal, a la cantidad de **ochocientos veintidós**
19 Unidades de Fomento, por su valor al día de hoy, que la parte compradora paga
20 a la parte vendedora con cargo a un mutuo, por igual monto, que el Banco le
21 otorga en la cláusula sexta de esta escritura de acuerdo a las estipulaciones que
22 más adelante se señalan. La entrega material de la propiedad se efectúa en este
23 acto, a entera satisfacción de "la parte compradora". "La parte vendedora" declara
24 haber recibido la totalidad del precio y lo declara en consecuencia íntegramente
25 pagado. Las partes renuncian expresamente, y a mayor abundamiento, a las
26 acciones resolutorias que pudieren emanar de este contrato.- **CUARTO:** La
27 venta se hace ad-corpus, en el estado en que se encuentra lo vendido y que la
28 parte compradora declara conocer y aceptar, con todos sus usos, costumbres y
29 servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, prohibición, embargo y
30 juicios pendientes, y con sus contribuciones fiscales y municipales y demás



servicios al día, salvo las hipotecas y las prohibiciones que se alzan al final de este instrumento. Las partes compradora y vendedora declaran cumplida cualquiera promesa de compraventa celebrada entre ellas, relativa al inmueble objeto de este contrato, respecto de cuyas obligaciones se otorgan el más amplio y completo finiquito.- La parte vendedora declara, asimismo, que a la fecha de este contrato no ha solicitado la declaración de "bien familiar" del inmueble que se vende".-

QUINTO: Entre **CORPBANCA** y "la parte mutuaría" se ha convenido en el siguiente contrato de crédito hipotecario, el que se encuentra sujeto a las disposiciones legales generales sobre estas materias y a las estipulaciones que se señalan en las cláusulas siguientes.- **SEXTO:** Por el presente instrumento,

CORPBANCA, a fin de enterar la parte del precio referida en la letra b) de la cláusula tercera, da en este acto en préstamo y entrega a "la parte mutuaría" el equivalente en pesos, moneda legal, a la cantidad de **ochocientos veintidós** Unidades de Fomento, por su valor al día de hoy, suma de dinero que "la parte mutuaría" da por recibida a su entera satisfacción. Esta última, en este mismo acto, entrega dicha suma a **CORPBANCA** y le confiere mandato mercantil irrevocable y gratuito en los términos del artículo doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, para que entregue directamente a "la parte vendedora", el monto del referido mutuo, en dinero efectivo según la equivalencia de la unidad de fomento a la fecha en que se verifique el pago, una vez que esté rigiendo esta obligación y se encuentren debidamente inscritas en los Registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces competente las hipotecas y las prohibiciones que se constituyen en este instrumento. El Banco, representado como se dijo, acepta este mandato en los términos relacionados y la parte mandante lo libera de la obligación de rendir cuenta. La obligación rige desde el día primero del mes siguiente al de la fecha de este contrato, sin perjuicio de que los intereses se devenguen a contar de la fecha de esta escritura.- **SEPTIMO:** "La parte deudora" se obliga a pagar al Banco la expresada cantidad de **ochocientos veintidós** Unidades de Fomento, en el plazo de **trescientos sesenta** meses, a contar del día primero del mes siguiente al de la fecha de esta escritura, por



cuatrocientos noventa y tres

000493

1 medio de igual número de dividendos o cuotas mensuales, vencidos y sucesivos.
2 La tasa de interés real, anual y vencida que devenga el presente mutuo es del **seis**
3 **coma dos** por ciento anual. El monto mensual de cada uno de los dividendos;
4 con excepción del primero, al que además se le recargarán los intereses que se
5 devenguen entre la fecha de este instrumento y el último día del presente mes; se
6 obtiene de multiplicar el monto total del crédito expresado en unidades de fomento,
7 por el factor respectivo que consta en la Tabla de Desarrollo elaborada por "el
8 Banco" a vía ejemplar para un préstamo u obligación de una unidad de fomento
9 para la tasa y plazo convenidos, tabla que se encuentra protocolizada con **fecha**
10 **doce de junio del año dos mil ocho, bajo el número nueve mil ochocientos**
11 **noventa, en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna.** La
12 parte deudora declara conocer y aceptar la indicada tabla. Las partes dejan
13 expresa constancia que la referida tabla forma parte integrante del presente
14 contrato de mutuo para todos los efectos legales. Sin perjuicio de lo anterior, las
15 referidas mensualidades podrán incluir, además del dividendo, las primas de los
16 seguros de desgravamen, tanto del deudor como de sus codeudores, y de
17 incendio, sus adicionales y sismos, y sus rehabilitaciones, que más adelante se
18 establecen. La parte deudora acepta desde luego que, para los efectos de
19 demostrar la tasa de interés aplicable a este crédito, el acreedor se valga y/o utilice
20 cualquier medio de prueba, tales como certificación notarial y/o certificados y/o
21 declaraciones del propio **CORPBANCA** y/o de otros Bancos y/o del Banco Central
22 de Chile y/o de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y/o de la
23 Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G.. "La parte
24 deudora" declara asimismo que el sistema establecido en este instrumento para
25 los efectos de determinar la tasa de interés que en el mismo se contiene, se ajusta
26 a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto Ley número mil quinientos treinta y
27 tres de mil novecientos setenta y seis. Los dividendos o cuotas se pagarán por
28 mensualidades vencidas, dentro de los primeros diez días del mes siguiente a
29 aquel en que se hubieren devengado, o si éste fuere inhábil, en el día hábil
30 bancario inmediatamente siguiente. Se estipula expresamente que las obligaciones



que emanen de este préstamo tendrán el carácter de indivisibles y de solidarias para todos los efectos legales. En el evento que la parte deudora no mantenga abierta una cuenta corriente en **CORPBANCA** y no utilice el Convenio de Pago Automático de Cuentas, -P.A.C.- para pagar las cuotas o dividendos de este préstamo, cualquiera sea la causal de término de la cuenta corriente o de la no utilización del Convenio de Pago Automático de Cuentas, la tasa de interés que devengará el presente mutuo será la resultante de recargar **cero coma cinco** puntos porcentuales anuales a la tasa antes señalada, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que se haya puesto término a la cuenta corriente o haya dejado de utilizar el Convenio de Pago Automático de Cuentas, cualquiera de los dos eventos que ocurra primero, por lo que a contar de esa fecha, el dividendo mensual a pagar se determinará y calculará en la forma señalada anteriormente en esta cláusula, pero aplicando en este caso la nueva tasa de interés, determinada en la forma antes señalada, de modo que a partir de ese momento el monto mensual de cada uno de los dividendos resultará de multiplicar el monto total del crédito expresado en unidades de fomento, por el factor respectivo que consta en la Tabla de Desarrollo elaborada por "el Banco" a vía ejemplar para un préstamo u obligación de una unidad de fomento para la tasa y plazo convenidos, tabla que se encuentra protocolizada con **fecha ocho de septiembre del año dos mil ocho, bajo el número quince mil trescientos sesenta y ocho, en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna**. La parte deudora declara conocer y aceptar la indicada tabla. Las partes dejan expresa constancia que la referida tabla forma parte integrante del presente contrato de mutuo para todos los efectos legales.- **OCTAVO:** Los dividendos o cuotas deberán ser pagados en dinero efectivo por la equivalencia en pesos, moneda legal, de la Unidad de Fomento al día de su pago efectivo, salvo que el pago se efectúe en forma posterior al respectivo vencimiento y el valor de la unidad de fomento al día del pago sea inferior a aquel, en cuyo caso, se pagará conforme al valor del día del vencimiento. En caso de mora en el pago de una cualquiera de estas cuotas y sin perjuicio de las demás acciones que le corresponden o puedan corresponderle al

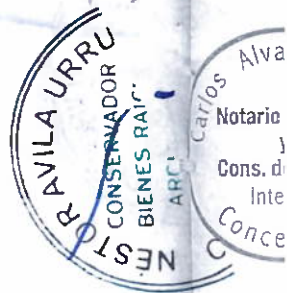


cuatrocientos noventa y cuatro

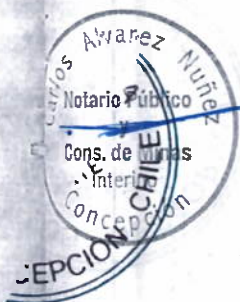
000494

1 Banco, la parte deudora deberá pagar al Banco acreedor por cada cuota impaga, a
2 contar del día uno del mes en que debió haberse pagado, un interés penal igual al
3 interés máximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de
4 crédito de dinero en moneda nacional reajustables vigente durante la mora, pero
5 sólo si éstos fueren superiores al interés máximo convencional vigente a la fecha
6 de este instrumento, pues en caso contrario se devengará este último. Asimismo,
7 la parte deudora abonará el interés máximo convencional que la Ley permita
8 estipular, determinado en la misma forma indicada, sobre todas las sumas que el
9 Banco hubiere desembolsado para hacer efectivas las obligaciones emanadas de
10 los contratos de mutuo que da cuenta este instrumento, por las sumas que
11 anticipare por concepto de pago de contribuciones fiscales y municipales, como así
12 también por cualquier suma que El Banco tuviere que desembolsar con ocasión de
13 dichos mutuos y su cobro. NOVENO: "La parte deudora" podrá reembolsar
14 anticipadamente todo o una parte no inferior a un diez por ciento del capital
15 adeudado, debiendo pagar, conjuntamente, con el dividendo del mes en que se
16 efectúa dicho pago anticipado, la comisión de prepago correspondiente. Dicha
17 Comisión, para el caso que el capital adeudado originalmente sea igual o inferior
18 al equivalente en moneda nacional de cinco mil Unidades de Fomento, ascenderá,
19 tratándose de una obligación no reajutable, al valor de un mes de intereses
20 calculados sobre el capital que se prepaga, y tratándose de una obligación
21 reajutable la comisión de prepago ascenderá a un mes y medio de intereses
22 calculados sobre el capital que se prepaga. Si el capital adeudado originalmente
23 excede del equivalente en moneda nacional a cinco mil Unidades de Fomento, la
24 comisión de prepago corresponderá al valor de tres meses de intereses calculados
25 sobre el capital que se prepaga. Además, y si correspondiere, deberá pagar toda
26 otra suma que adeude por cualquier concepto. En el caso de efectuarse
27 amortizaciones extraordinarias, éstas se harán únicamente en moneda corriente y
28 por el equivalente al valor de las Unidades de Fomento a la fecha de hacerse
29 efectiva la amortización. Si el prepago fuere parcial, se rebajarán
30 proporcionalmente el valor de los dividendos posteriores a la amortización, sin


7



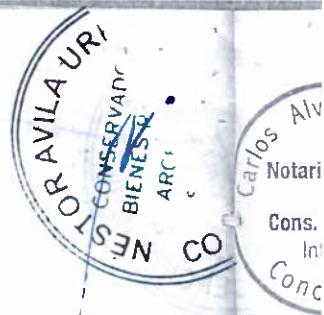
alteración del plazo residual de la deuda. Del mismo modo, y también en el caso
de un prepago parcial, no podrán modificarse ninguna de las demás condiciones
del mutuo, sin expreso consentimiento del acreedor. **DECIMO:** Para asegurar el
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que para la parte
deudora se establecen en este instrumento, don **CARLOS MAURICIO
AQUEVEQUE DIAZ**, en adelante también denominado como la parte
constituyente o la garante hipotecaria, constituye primera hipoteca en favor de
CORPBANCA, para quien la acepta su representante, sobre el inmueble
individualizado en la cláusula primera anterior, que por este acto compra.
Asimismo, la parte constituyente, con el fin de garantizar a **CORPBANCA** el
cumplimiento de todas y cualquiera de las obligaciones que la parte deudora tenga
actualmente, o que en el futuro tuviere, a favor de dicho Banco, en moneda
nacional o extranjera, ya sea como aceptante, suscriptora, giradora, endosante o
avalista de letras de cambio, libranzas, pagarés y otras órdenes de pago distintas
de los cheques; por créditos simples o documentarios; por avances o sobregiros en
cuenta corriente o en cuentas corrientes especiales; por contratos de apertura o
línea de crédito; por saldos que arrojen sus cuentas corrientes en su contra, sea
por liquidaciones parciales o definitivas, por cheques, boletas de garantía o
cualquiera otra clase de documentos mercantiles o bancarios; ya sea que resulte
obligado como deudora principal, fiadora o como codeudora solidaria o a cualquier
otro título; por mutuos de dinero, préstamos en moneda corriente o extranjera
efectuados con letras o pagarés o descuentos de letras de cambio, libranzas,
pagarés y otros documentos que representen obligaciones de pago, préstamos en
cuenta especial, o por cualquier otro documento que contenga una operación de
crédito de dinero ejecutados o celebrados por ella; por intereses o reajustes y
prestaciones accesorias que correspondan; y por las renovaciones, sustituciones,
novaciones, reprogramaciones, y/o prórrogas de todas estas operaciones y
documentos, ya que estas obligaciones se hayan contraído en favor de la oficina
principal del Banco o de cualquier otra establecida o que se estableciere dentro o
fuera del territorio de la República, **constituye segunda hipoteca**, con cláusula de



cuarenta y cinco

000495

1 garantía general, en favor de **CORPBANCA**, para el cual la acepta su
2 representante, sobre el inmueble individualizado precedentemente. El inmueble se
3 hipoteca como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra, con
4 sus usos, costumbres, derechos y servidumbres activas y pasivas. Las hipotecas
5 comprenderán todo lo que acceda al inmueble y a los inmuebles por adherencia o
6 destinación que tiene o tenga en el futuro.- **DECIMO PRIMERO:** Queda obligada
7 la parte constituyente a no enajenar, no gravar, no arrendar ni celebrar acto o
8 contrato alguno relacionado con el inmueble hipotecado, sin previo consentimiento
9 de **CORPBANCA**, prohibición que se inscribirá conjuntamente con la hipoteca en
10 los Registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces respectivo.- La
11 infracción a esta prohibición facultará a **CORPBANCA** para hacer exigibles todas
12 las obligaciones que "la parte deudora" mantenga con el Banco, cualquiera sea su
13 origen, fecha de vencimiento o monto.- **DECIMO SEGUNDO:** Se obliga la parte
14 deudora, mientras estén vigentes los créditos que constan en este instrumento, a
15 mantener asegurado contra los riesgos de incendio, terremoto u otro riesgo
16 asegurable que determine el Banco el inmueble hipotecado. El monto de los
17 seguros deberá cubrir permanentemente, a lo menos, el valor de la tasación de lo
18 edificado en el inmueble hipotecado. Queda convenido y entendido que, en caso
19 de siniestro parcial, la Compañía Aseguradora no podrá, sin previa autorización
20 escrita del Banco, indemnizar en forma directa a la parte deudora o al propietario
21 de la propiedad hipotecada y siniestrada parcialmente. Será obligación de la parte
22 deudora el rehabilitar los montos asegurados en caso de siniestro, en los mismos
23 términos y condiciones señalados. La parte deudora deberá, además, contratar un
24 seguro de desgravamen por todo el tiempo en que se encuentren vigentes las
25 deudas que constan en este instrumento, por un monto que permanentemente
26 deberá ser superior a ellas. Los seguros deberán tomarse a favor del Banco, como
27 acreedor hipotecario. Las pólizas respectivas deberán cumplir con las coberturas
28 mínimas exigidas por el Banco, que la parte deudora declara conocer y aceptar.
29 La parte deudora entregará al Banco, treinta días antes del vencimiento de la
30 respectiva póliza, el recibo que acredite su renovación por otro período, con



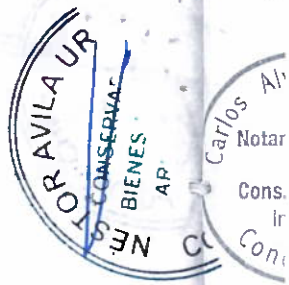
excepción del seguro de desgravamen, ya que en este caso se deberá acompañar la póliza por el plazo total de duración del crédito. En caso de no contratarse estos seguros o de no renovarse oportunamente, el Banco podrá, a su juicio exclusivo, y sin que ello constituya una obligación para él ni le genere responsabilidad en caso de no hacerlo, contratar dichos seguros con cargo a la parte deudora. Con este objeto, la parte deudora autoriza al Banco para que, en el evento que ella no lo haga en forma directa y oportuna, contrate los seguros de desgravamen y de incendio asociados al crédito hipotecario en una póliza de seguros colectiva, con cargo a la parte deudora, quedando facultado el Banco para agregar dicho costo en los respectivos dividendos o para cargar en la cuenta corriente y/o tarjeta de crédito de la misma parte deudora el costo de los referidos seguros. La parte deudora declara que acepta todas las condiciones de contratación de los seguros, entre éstas, la cobertura de los mismos, las condiciones de procedencia o improcedencia del pago del monto de los seguros pactados con las compañías y el monto de las correspondientes coberturas, sin que al Banco corresponda responsabilidad alguna, para el evento que los seguros no fueren pagados por las compañías aseguradoras. El valor de las primas que pagare el Banco, devengará el máximo de interés que sea lícito estipular, pudiendo éste demandar judicialmente su reembolso. La parte deudora declara expresamente conocer: a) Que puede contratar los seguros que da cuenta esta cláusula por su cuenta, directamente en cualquier entidad aseguradora o a través de cualquier corredor de seguros del país, y b) Que, por norma general, las Compañías de Seguros de Vida no aseguran desgravamen una vez que el asegurado haya cumplido ochenta y cuatro años de edad; en consecuencia, produciéndose tal evento, o la edad que prescriba la compañía aseguradora contratante del seguro de desgravamen, el crédito quedará desprotegido de tal seguro. **DECIMO TERCERO:** El Banco otorgará recibo del pago de las cuotas o dividendos, indicando separadamente las sumas que correspondan a amortización e intereses, cuando proceda. **DECIMO CUARTO:** Declara la parte constituyente que el inmueble que hipoteca le pertenece como única y exclusiva dueña; que no se halla afecto a otra hipoteca,



cuatrocientos noventa y seis

1 censo o gravamen preferente al que por este instrumento se constituye, que su
2 derecho no está sujeto a condición resolutoria o rescisoria ni a prohibiciones de
3 hipotecar, gravar y/o enajenar; que no existen embargos ni juicios pendientes que
4 puedan menoscabarlo de modo alguno; que tampoco existen privilegios o
5 derechos de terceros que puedan ejecutarse con preferencia a las garantías
6 constituídas por esta escritura, y que no existen ocupantes ni terceros que puedan
7 disputar su tenencia y/o posesión y/o dominio; todo lo anterior sin perjuicio del
8 respectivo Reglamento de Copropiedad y de las garantías que se alzan en esta
9 misma escritura pública.- **DECIMO QUINTO:** No obstante lo estipulado en la
10 cláusula **séptima**, se considerará vencido el plazo de pago de la deuda y podrá el
11 Banco exigir de inmediato el pago de la suma a que ella esté reducida, en los
12 casos siguientes: a) Si la parte deudora se retarda por cualquier causa en el pago
13 de cualquier dividendo y/o de cualquier suma que deba pagar al Banco,
14 relacionada con este contrato, y/o de cualquiera otra obligación o crédito que
15 adeude o llegare a adeudar al Banco, en más de diez días. b) Si el inmueble
16 hipotecado presenta deterioro o desmejora, sufre daños que, a juicio del Banco,
17 hagan insuficiente la garantía, o si el derecho de la parte deudora sobre él fuere
18 discutido y la parte deudora no diere, dentro de diez días después de requerido,
19 nuevas garantías a satisfacción del Banco. c) Si resultare que el inmueble
20 hipotecado está sujeto a cualquier gravamen, prohibición o acción de aquellas a
21 que se refiere la cláusula precedente, o si los gravámenes y prohibiciones que se
22 estipulan en este instrumento no quedaren debidamente inscritos en el
23 Conservador de Bienes Raíces competente, por cualquier causa, dentro de seis
24 meses, contados desde su otorgamiento; d) Si la parte deudora es declarada en
25 quiebra o cae en insolvencia, a juicio del Banco, por cesar en el cumplimiento de
26 cualquiera obligación. e) Si se enajenare toda o alguna parte del inmueble o se
27 celebrare alguno de los contratos referidos en la cláusula **décimo primera**, sin
28 consentimiento del Banco. f) Si la parte deudora ha incurrido en falsedad u
29 omisión respecto de cualquiera de las declaraciones contenidas en esta escritura.
30 g) Si, a juicio del Banco, la parte deudora no diere cumplimiento exacto al objeto

[Signature]
11



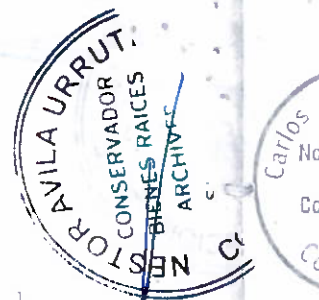
del préstamo. h) Si la parte deudora no pagare oportunamente las contribuciones a los bienes raíces o cualquier impuesto, contribución o servicio a que se encuentre afecto el inmueble hipotecado o no se pagaren sus pólizas de seguro. La parte deudora se obliga a acreditar dichos pagos dentro de los treinta días siguientes a aquel en que corresponda efectuarlos. i) En caso de que, sin existir consentimiento escrito del Banco, se demoliere todo o parte de los edificios o construcciones existentes en el inmueble hipotecado, o se efectuare cualquier transformación en los referidos edificios o construcciones, aún cuando no disminuyan la garantía ni la hagan insuficiente. j) Si respecto a la propiedad hipotecada se decretase e inscribiese la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, en los términos del artículo noveno de la Ley catorce mil novecientos ocho, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. El Banco se reserva la facultad de exigir el otorgamiento de una nueva garantía real, en caso que el inmueble dado en hipoteca se deprecie por cualquier causa, aunque ella no sea imputable a la parte deudora. Esta acepta expresamente que sea el Banco el que califique esta circunstancia, renunciando a todo derecho o acción para reclamar de una decisión del Banco a este respecto. En caso de que la parte deudora no constituya una nueva garantía que el Banco considere suficiente, dentro del plazo de treinta días contados desde el requerimiento de aquella, el saldo insoluto de la deuda será exigible de inmediato y se considerará de plazo vencido. El requerimiento lo hará por una carta certificada dirigida por intermedio de un Notario a la parte deudora, al domicilio que ésta señale en la comparecencia de la presente escritura.- **DECIMO SEXTO:** La parte deudora declara haber recibido del Banco toda la información, en forma oportuna y completa, acerca de los gastos aproximados de esta operación, por concepto de impuestos, derechos notariales y del Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación del inmueble, estudio de títulos, redacción de escritura e informe final de su garantía hipotecaria. Asimismo, la parte deudora declara haber sido informada en detalle por el Banco respecto del sistema bajo el cual se rigen estos mutuos, sobre el mecanismo de financiamiento y procedimiento de cálculo de tasa de interés. Asimismo, declara



cuatrocientos noventa y siete

000497

1 conocer que el Banco efectúa una tasación y estudio de los títulos del o los
2 inmuebles que se le ofrecen en garantía hipotecaria, sólo desde su punto de vista y
3 criterio y para resguardar sus derechos, siendo de exclusiva responsabilidad de la
4 parte deudora el contratar, si lo estima necesario, sus propios asesores,
5 profesionales y técnicos que resguarden sus derechos.- **DECIMO SEPTIMO:** Por
6 el presente instrumento, los comparecientes confieren mandato especial a
7 **CORPBANCA** para que rectifique, complemente y/o aclare la presente escritura,
8 respecto de cualquier error u omisión existente en las cláusulas relativas a la
9 correcta individualización del inmueble objeto del presente contrato, sus deslindes,
10 inscripción de dominio, modo de adquirir, como también de cualquier cláusula no
11 principal del contrato. El mandatario queda especialmente facultado para suscribir
12 toda clase de solicitudes, declaraciones, minutas, instrumentos públicos y privados
13 necesarios para el cumplimiento de su cometido. En caso de disolución y/o
14 fallecimiento de uno cualquiera de los mandantes, este mandato continuará
15 vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del
16 Código Civil, pues también está destinado a ejecutarse después de su disolución
17 y/o muerte, respectivamente. Las partes dejan constancia que el mandato se
18 otorga con el carácter de irrevocable y gratuito en conformidad a los términos del
19 artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio. El Banco acepta este
20 mandato en los términos relacionados y los mandantes lo liberan de la obligación
21 de rendir cuenta. En ningún caso se podrán modificar el monto del mutuo y de sus
22 dividendos, su plazo y su tasa.- **DECIMO OCTAVO:** Para todos los efectos de
23 este contrato, las partes constituyen domicilio en la comuna de Concepción, sin
24 perjuicio del que corresponda al lugar de su efectivo domicilio o de su respectiva
25 residencia, a elección del Banco. Los pagos y demás operaciones a que de lugar el
26 presente instrumento se efectuarán en las Oficinas del Banco.- **DECIMO**
27 **NOVENO:** Todos los gastos notariales y de conservador, impuestos y derechos
28 derivados del presente instrumento, serán de exclusivo cargo de la parte deudora.
29 **VIGESIMO:** Se faculta al portador de la copia autorizada de esta escritura, para
30 requerir las anotaciones, inscripciones, subinscripciones, alzamientos y



cancelaciones que sean necesarias en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En caso de disolución y/o fallecimiento de uno cualquiera de los mandantes, este mandato continuará vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil, pues también está destinado a ejecutarse después de su disolución y/o muerte, respectivamente.

VIGESIMO PRIMERO: Presente a este acto, doña **NILSA VIVIANA CRUZAT PEÑAILILLO**, cédula nacional de identidad y rol único tributario diez millones trescientos quince mil setecientos cincuenta y ocho guión siete, chilena, labores de casa, casada bajo régimen de sociedad conyugal con don Pedro Eraldo Iturra Paredes, de su mismo domicilio, de paso en Concepción; la compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula anotada y expone: Que en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos ciento cuarenta y uno y siguientes del Código Civil y en su calidad de cónyuge no propietario, consiente expresamente en la venta y enajenación del inmueble individualizado en la cláusula primera del presente contrato.- Declara asimismo, que a la fecha de este contrato no ha solicitado la declaración judicial de "bien familiar" del inmueble que se vende.- **VIGESIMO SEGUNDO:** Presente a este acto, doña **NILSA**

VIVIANA CRUZAT PEÑAILILLO, casada bajo régimen de sociedad conyugal con don Pedro Eraldo Iturra Paredes, ya individualizada, expone: Que en este acto y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo mil setecientos cuarenta y nueve del Código Civil, autoriza expresamente a su cónyuge para vender y enajenar el inmueble individualizado en la cláusula primera y que es de propiedad de la sociedad conyugal existente entre ambos.- **VIGESIMO TERCERO:**

Presentes a este acto, don PEDRO ERALDO ITURRA PAREDES y doña NILSA VIVIANA CRUZAT PEÑAILILLO, casados entre sí, ambos ya individualizados, exponen: Que sobre el inmueble objeto del presente contrato no se han constituido derechos de usufructo, uso o habitación en los términos del artículo noveno de la Ley catorce mil novecientos ocho sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.- **VIGESIMO CUARTO:** Presente a este acto,

doña **ANGELICA MARIA CASSONE JARA**, cédula nacional de identidad y rol



cuatrocientos noventa y ocho

000498

único tributario número doce millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos treinta y dos guión tres, chilena, empleada, casada bajo régimen de sociedad conyugal con don Carlos Mauricio Aqueveque Díaz y de su mismo domicilio, de paso en Concepción, mayor de edad, quien acreditó su identidad mediante la exhibición de su cédula anotada, y expone: Que conoce en todas sus partes las estipulaciones del presente contrato y declara que otorga el consentimiento requerido por el artículo mil setecientos cuarenta y nueve del Código Civil, autorizando expresamente a su cónyuge para constituir la hipoteca y la prohibición de que da cuenta el presente instrumento.- **VIGESIMO QUINTO:**

Don **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ** confiere poder especial e irrevocable a doña **ANGELICA MARIA CASSONE JARA**, para que lo represente en todo lo concerniente al cumplimiento de las estipulaciones del presente instrumento y, en general, para cualquier relación judicial o extrajudicial que pueda tener actualmente o en el futuro con CORPBANCA. Este mandato incluso se confiere para los efectos judiciales, de modo tal que la notificación que se practique al mandataio emplazará válidamente al mandante. El poder así conferido comprende tanto las facultades ordinarias como las extraordinarias del inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, o sea, incluso desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos y términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores y percibir. En caso de fallecimiento de un mandante, el mandato continuará vigente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil, pues también está destinado a ejecutarse después de su muerte. El mandato conferido por este instrumento sólo podrá ser revocado con el consentimiento de CORPBANCA, el cual deberá comparecer en la escritura pública de revocación correspondiente y que desde ya acepta a través de su representante, lo estipulado en esta cláusula.- Presente a este acto, doña **ANGELICA MARIA CASSONE JARA**, ya individualizada, expone: Que declara expresamente conocer y aceptar en todas sus partes los términos del presente mandato y se obliga a no



renunciarlo, sino con el consentimiento de "la acreedora", el que deberá hacerse
por escritura pública.- **VIGESIMO SEXTO:** Todos los comparecientes otorgan
mandato al abogado don Hugo Larraín Prat, a fin de que concurra a firmar
cualquier escritura de aclaración, rectificación, o complementación que sea
necesaria para el debido perfeccionamiento del presente negocio jurídico. El
mandatario queda facultado, por sí solo, para suscribir cualquiera de las escrituras
aclaratorias, rectificatorias o complementarias que estime necesarias, como,
asimismo, para requerir ante el Conservatorio de Bienes Raíces respectivo, las
anotaciones o subinscripciones que sean necesarias.- **IMPUESTO AL VALOR**

AGREGADO: Declara la parte vendedora que la presente compraventa no se
encuentra afecta a Impuesto al Valor Agregado, por cuanto el inmueble que
vende fue adquirido con las construcciones que en él existen y no se ha efectuado
en el mismo ampliaciones ni remodelaciones destinadas a la venta.-

PERSONERIAS: La personería de doña Marion Paola Thiele Sáez para
representar a **CORPBANCA**, consta de escritura pública de fecha veintitrés de
noviembre del año dos mil seis suscrita en la Notaría de Santiago de don
Patricio Zaldívar Mackena, en relación a la escritura pública de fecha trece de
Febrero de mil novecientos noventa y seis otorgada en la Notaría de Santiago de
don Gonzalo de la Cuadra Fabres, las que no se insertan por ser conocidas de las
partes y a su expresa petición.- **Las contribuciones** a los bienes raíces se
acreditan exentas de pago para el segundo semestre del año dos mil ocho, según
certificado de avalúo fiscal, figura la propiedad en la comuna de Talcahuano,
dirección Río Diguillín doscientos cuarenta y nueve, San Eugenio, bajo el rol
número **dos mil sesenta y ocho guión ocho**, otorgado por el Servicio de
Impuestos Internos, con fecha doce de septiembre del año dos mil ocho.- Hay
firma.- Conforme.-

IMPUESTO AL MUTUO: La presente escritura está gravada
con impuesto al mutuo con tasa del **uno coma dos** por ciento por la suma de
doscientos cinco mil novecientos diecinueve pesos, de conformidad con el
artículo primero número tres del Decreto Ley tres mil cuatrocientos setenta y cinco
de mil novecientos ochenta.- Redacción del abogado de este domicilio don **Hugo**

//TE MI:



El impuesto de Timbres que grava el mutuo en la
escritura que antecede por \$ 205.919.-
está pagado en Banco SANTANDER-CHILE
según formulario F 24 Folio N° 4438264.-
fecha 03/10/08 que se agrega al final
del Registro con el N° 130.-
CONCEPCION, 06 de octubre de 2008.-



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES
TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL
CONCEPCION 22 FEB. 2012



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



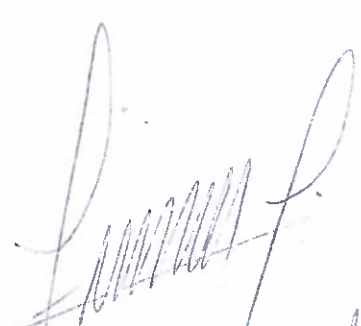
cuatrocientos noventa y nueve

000499

1 Larraín Prat.- En comprobante y previa lectura firman los comparecientes,
2 anotándose con esta fecha en el repertorio con el número tres mil doscientos
3 diecisiete.- Se da copia.- Doy fe.-


12.698.332-3

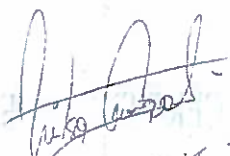
ANGELICA CASSONE J.


10.790.083-7

CARLOS AQUEVEQUE DIAZ


7.727.392-1

PEDRO ITURRA P.


10.315.758-7.

NILSA CRUZAT P.


112395245

MARION THIELE S.
P.P. CORPBANCA

3217

12.09.08


17

AN-//